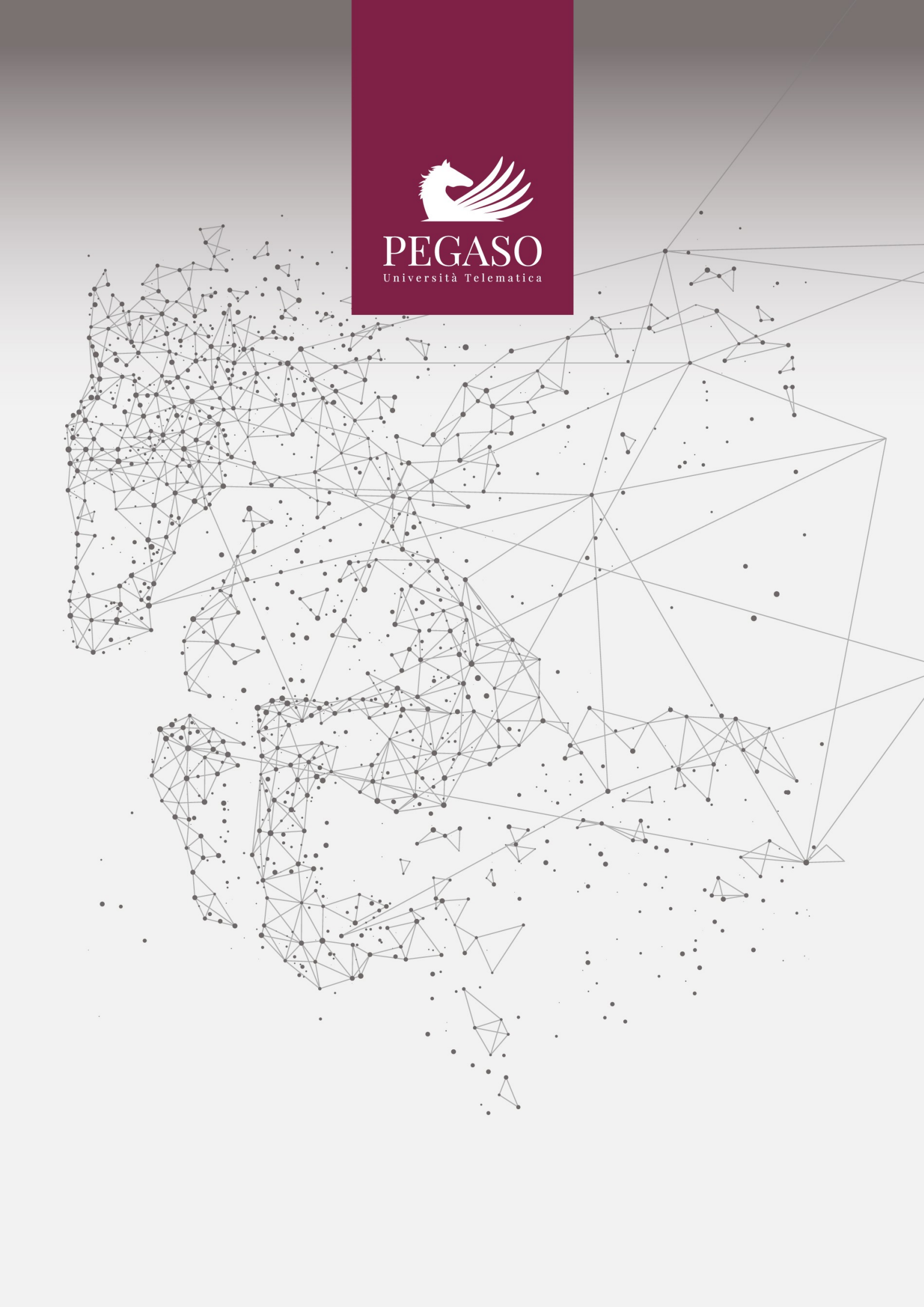

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA GLOBALIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE, DELLA CULTURA E DELL'ECONOMIA 3
2. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI 7
3. REGOLAMENTI E DIRETTIVE EURO-UNITARI 15
BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La globalizzazione dell'informazione, della cultura e dell'economia

La globalizzazione è una parola che ormai investe progressivamente consolidate strategie produttive e commerciali, portando il sistema verso la "new economy".

Le innovazioni tecnologiche (e le conseguenti – secondo vari studiosi numerose – "rivoluzioni industriali") hanno comportato effetti enormi sull'incremento della produttività e sul benessere della società. Basti pensare agli effetti avutisi con la prima e storica rivoluzione industriale: la tecnologia ha moltiplicato la forza e ha visto svilupparsi un concetto produttivo sempre più distante dalla forza fisica, umana e animale.

Con la seconda rivoluzione industriale la tecnologia ha moltiplicato le innovazioni e lo sfruttamento di ulteriori fonti di ricchezza che prendono piede con nuove modalità: basti pensare all'energia che mette a disposizione una fruibilità della stessa in vari modi che la rendono più facilmente trasportabile, sì da connettere attività produttive collocate in luoghi distanti, senza costi eccessivi.

La terza rivoluzione, invece, ha visto una evoluzione delle tecnologie che hanno aumentato la velocità, permettendo quindi al pianeta di moltiplicare e processare informazioni con maggiore facilità gestionale e in maniera più rapida.

Ciascuno di tali importanti passaggi ha comportato il verificarsi di specifici cambiamenti organizzativi della società globale in cui viviamo.

Invero, è proprio l'organizzazione che si è avuta grazie agli sviluppi tecnologici che ha determinato immensi guadagni di produttività e ricchezza a livello mondiale.

Alla luce di tali "salti evolutivi", la quarta rivoluzione industriale è resa possibile dalla crescente connessione tra i singoli settori e mezzi tecnologici offerti sul mercato globale a costi sempre più contenuti ed è associata ad un utilizzo massiccio di dati, i quali sono resi operativi da sistemi di produzione in tutto digitalizzati e interconnessi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ci troviamo ormai nell'era dell'internet delle cose – "*internet of things*" –, cioè nell'industria del futuro che trasformerà non solo l'attività manifattura ma i più svariati settori di attività, dall'agricoltura al turismo, dall'energia alla moda, dall'entertainment alla mobilità di contenuti protetti da privative.

Ci saranno quindi nuove possibilità di interazione complessa fra intelligenze artificiali, nell'ambito delle quali l'uomo si fonderà sempre più con le macchine con lo scopo e il risultato di migliorare la produttività e la sicurezza dei processi.

Pertanto, a seguito della "esplosione" di nuove tecnologie è necessario approfondire il discorso sulla "nuova economia" e la "nuova informazione".

La tecnologia informatica ha in effetti fatto saltare i precedenti confini dello spazio e del tempo, svolgendo un ruolo determinante per la promozione dello sviluppo economico e sociale, operando innanzitutto nel campo culturale e, conseguentemente, in quello economico e scientifico.

Tuttavia, l'informazione, meglio definita la "nuova informazione", associa oggi ai suoi tanti indubbi effetti positivi anche vari problemi, nonché crescenti rischi.

Se tutti possono produrre informazione da ogni angolo del mondo e in qualsiasi momento, è evidente che in questo flusso comunicativo, in questa "marea" di voci e di notizie, non tutto è positivo, utile, onesto.

Se si può ritenere, dunque, che la "nuova economia" è in larga misura il portato della "nuova informazione", bisogna riconoscere che quest'ultima non ricevuto avuto ancora un'attenzione proporzionata alla sua importanza e ai nuovi problemi che ad essa sono connessi.

Si susseguono in proposito meritorie iniziative che tendono ad affrontare tale complessa questione, partendo giustamente dall'assunto che essa postula un insostituibile tessuto connettivo della società; ed esplorando il ruolo della "nuova informazione" nel contesto di un mondo in trasformazione, alla ricerca di nuovi assetti strutturali e culturali, che non possono e non devono però perdere di vista il valore dell'uomo e la sua dignità.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Va peraltro considerato che la globalizzazione dell'informazione e della cultura precede quella dell'economia e della politica. È quindi fondamentale esaminare la dimensione della tutela internazionale della IP: la quale, del resto, si è sviluppata ed ha portato a forti convergenze proprio in conseguenza degli effetti generati dalla diffusione delle opere digitali e delle nuove tecnologie (esempio degli USA, i quali hanno fortemente voluto i TRIPS per allargare a livello globale la tutela del *software* e per combattere la pirateria).

È necessario tenere presente l'intensificazione della produzione domestica e delle esportazioni, oltre che l'interesse alla protezione interna ed internazionale, con importanti ricadute anche nel più ristretto settore della tutela della proprietà intellettuale.

La diversità di disciplina crea infatti ostacoli alla tutela delle esigenze appena indicate: se un contratto è concluso in Spagna fra un cittadino italiano e francese per l'acquisto di un immobile sito in Inghilterra, che legge si applica e quale giudice è competente?

Le opere dell'ingegno possono essere conosciute, diffuse ed utilizzate al di là dei confini del singolo Stato in cui sono state create. Hanno quindi il carattere dell'ubiquità.

Il diritto d'autore si fonda sul principio di territorialità, che implica sia che la legge italiana si applica solo all'utilizzazione dell'opera che avviene nel territorio dello Stato, sia che in tale ambito la tutela è regolata in via esclusiva dalla legge dello Stato.

Si veda in proposito quanto dispone già l'articolo 5 della Convenzione di Berna per quanto riguarda specificamente il diritto d'autore e ora – con riferimento in genere ai diritti di proprietà intellettuale - l'articolo 8 del regolamento comunitario 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

Ciò significa che la legge applicabile è quella del paese per cui si richiede la protezione, non di quello in cui si chiede la protezione.

In materia di diritto d'autore, quindi, il regime del diritto internazionale privato – cioè di quella area di ogni sistema interno volta a risolvere problemi di legge applicabile e di giurisdizione (oltre che di riconoscimento nello Stato di sentenze straniere) in presenza di rapporti che coinvolgono un rapporto giuridico o un "caso" che abbiano elementi di collegamento con altri

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Stati o di "transnazionalità" (cioè che non si esauriscono in una dimensione puramente nazionale) – può essere ricondotto a tre regole fondamentali:

1. per la disciplina dell'acquisto e dell'estensione del diritto d'autore si fa riferimento al paese di utilizzazione *ex* art. 54 della legge 218/1995 e, ovviamente, possono esservene più di uno, con discipline diverse;
2. per i contratti le regole della convenzione di Roma del 1980 sono confluite in apposito Regolamento CE (scelta delle parti o, in mancanza, legge dello Stato cui il contratto è maggiormente connesso, con presunzione che sia tale quello dove ha residenza o sede la parte che esegue la prestazione caratteristica);
3. è stato assorbito il principio di assimilazione dello straniero al cittadino italiano previsto dalle convenzioni internazionali, il quale è assai simile al principio di reciprocità generica, applicato in mancanza di una normativa convenzionale. L'utilizzo di tale principio deriva dalla regola generale riguardante il trattamento dello straniero enunciata dall'art. 16 delle Preleggi al Codice Civile. In breve, le opere dello straniero possono godere dello stesso trattamento del cittadino italiano solo se vengono pubblicate per la prima volta o sono prodotte in Italia. Diversamente, ci si appella al principio di reciprocità quindi all'applicazione della medesima tutela concessa al cittadino italiano dallo Stato estero.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Le convenzioni internazionali

La Convenzione di Unione di Berna del 1886 (CUB) è fra le più importanti ed è significativo che essa venga conclusa pochi anni dopo la Convenzione d'Unione di Parigi del 1883 in materia di proprietà industriale (anche quale risposta ai problemi sollevati dalle Esposizione Internazionali).

Vi aderiscono oltre 140 Paesi ed è amministrata dall'OMPI (o WIPO), come si è detto, un'organizzazione nata in senso all'ONU, che ha concluso appositi accordi di cooperazione con la WTO, cioè l'organizzazione mondiale per il commercio.

La CUB si caratterizza per il fatto di dettare una regolamentazione abbastanza completa della materia (anche se, allo stato, non adeguata all'evoluzione tecnologica): si disciplinano i diritti degli autori e le utilizzazioni libere; si istituisce una presunzione analoga a quella dell'art. 9 LDA circa le opere anonime (secondo il quale "Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non sia rivelato"); si fissa la durata dei diritti di sfruttamento economico in 50 anni dalla morte dell'autore.

Gli aspetti più importanti sono:

i. una specifica protezione per i diritti morali (introdotta con il Testo di Roma del 1928, sulla scorta della diffusione del modello franco-tedesco, di cui si è detto nel parlare dell'evoluzione storica del diritto d'autore, che in tali Paesi lo considera vicino ad un diritto della personalità);

ii. il principio dell'assimilazione sopra citato (fatta salva la disciplina comune dettata dalla stessa convenzione);

iii. l'assenza di formalità costitutive richieste per la nascita del diritto (con il Testo di Berlino del 1908), che creava notevoli problemi nei rapporti transnazionali quando le opere esportate non erano state correttamente o *tout court* depositate o registrate nel Paese d'origine[1].

[1] Come dimostrano gli accesi dibattiti inerenti all'approvazione dell'art. 18 relativo alla "rinascita" dei diritti sulle opere non cadute in pubblico dominio a causa della scadenza del termine di durata, nonché la vicenda della necessità di una "pubblicazione simultanea" (entro 30 giorni) negli Stati Uniti e Canada quando solo il secondo era un Paese Unionista.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La disciplina della CUB prevede inizialmente la possibilità di formulare numerose riserve, che portano ad una "disunione di Berna".

Tale possibilità viene limitata con il Testo di Roma del 1928 ad alcuni aspetti e stabilendo che quelle formulate in precedenza possono essere mantenute solo se confermate in occasione del deposito dell'atto di ratifica.

Attualmente, vi sono riserve che valgono solo per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS), secondo la complessa disciplina dettata da un apposito allegato alla Convenzione, che si basa sull'idea che sia necessario consentire l'impiego di numerose licenze obbligatorie per finalità di educazione, formazione professionale e ricerca.

La Convenzione Universale del diritto d'autore (1952) prevede una disciplina meno estesa e protettiva rispetto a quella della CUB, cosa che ha propiziato l'adesione degli Stati Uniti e dell'URSS: l'elenco delle opere è più sintetico, la tutela del traduttore è limitata a sette anni dalla prima pubblicazione (cosa che interessa ai Paesi esportatori di cultura) e quella generale a 25 anni dalla morte dell'autore, fatta salva la comparazione dei termini (cioè la possibilità che la disciplina di un Paese firmatario preveda per singole opere una durata minore e che essa sia applicata anche nel Paese dove la protezione è richiesta).

Gli aspetti più importanti sono:

i. il principio di assimilazione (con applicazione della protezione minima specificatamente prevista dalla convenzione);
ii. la disciplina delle formalità, che vengono integrate dalla sola apposizione del simbolo "C" accompagnato dal nome del titolare dei diritti e dall'anno di prima pubblicazione (che si trova, infatti, ancora apposto su molte opere).

Quanto al TRIPs – Agreement on Trade Related Apects of Intellectual Property Rights – va ricordato che il sistema del GATT nasce nel 1947 per tutelare il commercio internazionale (in qualche modo parallelo rispetto a quello della UE).

Con *l'Uruguay Round* (1986-1993) si prende definitivamente atto che la differenza di disciplina dei diritti di proprietà intellettuale sussistente nei vari ordinamenti costituisce un ostacolo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ai commerci, soprattutto in considerazione della minore protezione assicurata dai PVS (che si vogliono spingere ad adottare una maggiore protezione, ma lasciando libertà sul diritto di esaurimento e sulle importazioni parallele).

Nel 1994 nasce la WTO, basata sul GATT, che porta ad una maggiore integrazione fra gli Stati, prevedendo un apposito sistema di risoluzione delle controversie fra essi (tramite un arbitrato che si può pronunciare anche sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni della CUB, che vengono confermate, ad eccezione dell'art. 6-*bis*).

Gli aspetti più importanti sono:

i. il principio della nazione più favorita (secondo cui i Paesi contraenti si impegnano ad accordare ai prodotti/beni provenienti da un paese estero con condizioni doganali e daziarie non meno favorevoli di quelle già stabilite negli accordi commerciali con un altro paese terzo);
ii. la tutela di banche dati e programmi per elaboratore;
iii. la disciplina degli strumenti di tutela del diritto d'autore;
iv. l'assenza di disciplina dei diritti morali (e la cornice comune degli strumenti di tutela che spinge verso il *copyright*, invece che verso il diritto d'autore secondo lo schema europeo-continentale);
v. la protezione dei diritti connessi (che, ad esempio, ha portato a porre fine alla pratica dei *bootleg*, prevedendo il diritto esclusivo di prima fissazione degli artisti, introdotto da uno specifico atto normativo negli USA).

Sono infine da ricordare i trattati OMPI (o WIPO) sul diritto d'autore e sui diritti connessi, denominato WCT e WPPT (1996) firmato a Ginevra 20 dicembre 1996 e approvato a nome della Comunità europea con decisione 16 marzo 2000.

Gli aspetti più importanti del WCT sono:

i. l'adeguamento dell'elenco delle opere protette al progresso tecnologico (con espressa menzione di software e banche dati);

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ii. l'inserimento di nuovi diritti, come quello di comunicazione al pubblico "on demand", i diritti di noleggio e prestito;

iii. la disciplina del DRM, cioè delle misure tecniche di protezione e del regime sulle informazioni dei diritti.

Ad esempio, l'articolo 1, paragrafo 2, chiarisce il rapporto fra i diritti sui fonogrammi contemplati dal trattato e il diritto d'autore sulle opere fissate in fonogrammi. Nel caso in cui dovessero essere necessarie autorizzazioni dell'autore e degli artisti interpreti ed esecutori e/o degli altri titolari di diritti connessi quali i produttori di fonogrammi, non viene meno la necessità dell'autorizzazione degli autori stessi per il solo fatto che è richiesta anche quella degli interpreti o esecutori o dei produttori di fonogrammi; stessa cosa in caso contrario.

Inoltre, il sopra citato articolo non limita alle parti contraenti la possibilità di eventualmente riconoscere agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi altri diritti esclusivi, oltre a quelli di cui al trattato *de quo*.

Ancora, nell'articolo 2 paragrafo b) si chiarisce che la definizione di fonogramma non arreca pregiudizio ai diritti sui fonogrammi per effetto della loro fissazione in un'opera cinematografica o ad essa assimilata (cioè audiovisiva in generale).

Il WPPT, dal canto suo, si caratterizza per la massiccia diffusione avuta rispetto alla Convenzione di Roma del 1961 e per la previsione di un diritto morale (di paternità ed integrità dell'opera) in capo agli artisti, con determinazione della durata in 50 anni dalla fissazione.

Per quanto riguarda il diritto industriale in senso stretto (brevetti, modelli e disegni, marchi) le convenzioni internazionali da tenere in considerazione, che qui si riportano in maniera esemplificativa, sono:

- l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, Testo di Lisbona (Repressione delle false indicazioni di origine);
- l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, come rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1997 e modificato il 28 settembre 1979 (Registrazione Internazionale dei Marchi);

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- l'Accordo dell'Aia del 6 novembre 1925, come riveduto all'Aia ed integrato dall'Atto Complementare di Stoccolma (Deposito internazionale del Design Industriale);
- l'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, Testo di Ginevra (Classificazione Internazionale di Beni e Servizi ai fini della Registrazione dei Marchi);
- l'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, Testo di Stoccolma (Protezione delle denominazioni d'origine e loro registrazione internazionale);
- gli Atti di Stoccolma del 14 luglio 1967, Testo di Lisbona (Repressione delle false indicazioni d'origine);
- l'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 (Classificazione Internazionale per i Modelli Industriali);
- il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), firmato a Washington il 19 giugno 1970;
- la Convenzione di Monaco sulla concessione di Brevetti Europei del 5 ottobre 1973;
- il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, del 28 aprile 1977;
- i Protocolli di Madrid del 27 giugno 1989 (Registrazione Internazionale di Marchi) dal 17 aprile 2000;
- modifiche al Regolamento Comune in virtù dell'Accordo e del Protocollo di Madrid entrato in vigore il 1° luglio 2017.

In tale contesto, meritano una particolare menzione il Marchio Internazionale e il Brevetto Europeo, perlopiù disciplinati dagli accordi internazionali già citati.

Quanto al Marchio Internazionale, l'Accordo e il Protocollo di Madrid cosiddetta registrazione internazionale dei marchi introducono un sistema di deposito e di registrazione dei marchi stessi potenzialmente idoneo a valere in tutti gli Stati Membri: il titolare di un marchio registrato nel c.d. "Paese d'origine", potrà dunque chiedere a quel Paese il deposito del marchio stesso presso il citato Ufficio Internazionale dell'OMPI di Ginevra, il quale provvederà ad una registrazione del marchio che avrà valore in tutti gli Stati Membri per i quali sia stato richiesto, ad

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

eccezione di quelli che rifiutino la protezione (perché una domanda autonoma sarebbe stata rigettata).

Pertanto, il marchio internazionale in realtà non sottostà ad un regime di verso dai singoli marchi nazionali e rappresenta – tramite un attestato unico rilasciato al termine di un unico procedimento di registrazione in sede internazionale – una sorta di "fascio" di marchi nazionali, ciascuno dei quali è tutelato nel Paese cui appartiene in base alle norme di esso.

Il Marchio Internazionale dura 20 anni per l'Accordo e 10 per il Protocollo, con registrazione rinnovabile rispettivamente per la durata di 10 e 5 anni (con specifiche regole contenute nelle due citate convenzioni per coordinarne applicazione e la prevalenza). Inoltre, la sua validità dipende, per i primi cinque anni, da quella della tutelabilità del segno nel Paese di origine (potendo venir meno su segnalazione del relativo Ufficio competente per la registrazione), mentre dopo il quinquennio diviene indipendente.

Quanto al Brevetto Europeo – da non confondersi con i progetti inerenti al Brevetto ad Effetto Unificato – previsto dalla Convenzione di Monaco l'inventore può depositare una domanda di brevetto, anziché ad un Ufficio Brevetti Nazionale, all'Ufficio Europeo dei Brevetti, con sede appunto a Monaco di Baviera. L'Ufficio effettua un esame preventivo sulla base della normativa convenzionale, e rilascia un brevetto che – anche in tal caso – equivale ad un "fascio" di brevetti nazionali. Dopo il rilascio, quindi, il brevetto non è un titolo unitario ed è soggetto, oltre che alle norme della convenzione, a quelle brevettuali nazionali per la parte restante.

Il quadro sinteticamente sopra esposto rende chiaro come la globalizzazione ha indubbiamente bisogno di regole per poter garantire il bene di tutti, generando una crescita economica inclusiva e duratura.

Ed è evidente che c'è ancora lavoro da sviluppare per aumentare la cooperazione tra Paesi ricchi e quelli più poveri.

Si pensi all'interessante progetto in atto - di notevole impatto per il mercato globale - che si sta cercando di attuare in Africa in questo momento critico per lo sviluppo del continente:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

un'agenzia specializzata in IP per un'Africa Unita, la PAIPO (Pan Africa Intellectual Property Organization).

Ad oggi, il panorama relativo alla proprietà intellettuale in Africa è "multistrato".

Troviamo cioè accanto alle strutture globali e nazionali, le strutture regionali e provinciali, ad esempio l'OAPI (Organisation Africaine de la Proprietè Intellectuelle)[2], i cui Stati Membri condividono le stesse leggi di proprietà intellettuale che si ritrovano nell'accordo di Bangui per la creazione dell'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale.

Al contrario, il Protocollo dell'Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Intellettuale (ARIPO)[3] non si applica direttamente agli Stati Membri, lasciando a ciascuno stato una propria struttura legislativa relativamente alla proprietà intellettuale: la quale risale soprattutto alla storia coloniale che ciascuno di questi Stati ha vissuto.

Infatti, molti Stati africani continuano a tutelare i propri beni immateriali – nonostante l'indipendenza – sulla base di leggi di proprietà intellettuale create durante il colonialismo, basate su accordi internazionali.

Si pensi al Ghana che, dopo l'indipendenza, non ha aderito immediatamente alla Convenzione di Berna, continuando ad applicare le leggi "coloniali" per poi promulgare il proprio Copyright Act nel 1961 e scegliere di accedere alla Convenzione Universale del Diritto D'Autore nel 1962, per aderire solo nel 1991 alla Convenzione di Berna.

Ad oggi i motivi e gli obiettivi da raggiungere per attuare una globalizzazione omogenea sono orientati verso la creazione di un'agenzia specializzata in IP per un'Africa Unita, la PAIPO (Pan Africa Intellectual Property Organization).

Tale progetto, in corso di stesura, avrà tra i tanti obiettivi il compito di armonizzare – in occasione dell'Agenda 2063 - gli standard di proprietà intellettuale che riflettono i bisogni dell'Unione Africana, degli Stati Membri e delle Regional Economic Communities (RECs), dell'ARIPO

[2] **OAPI - AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION -** FRENCH-SPEAKING AFRICA - Member countries are Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, and Togo.

[3] **ARIPO - AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION -** ENGLISH-SPEAKING AFRICA - Member countries are Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Sierra Leone, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e dell'African Intellectual Property Organization (OAPI) e, quindi, l'adozione e l'armonizzazione di legislazioni nazionali e trattati regionali della proprietà intellettuale con gli standard del Continente Europeo.

Particolare attenzione è posta anche all'obiettivo generale preposto dalla Comunità per lo Sviluppo del Sud Africa (Southern African Development Community - "SADC") che è quello di raggiungere l'integrazione regionale e sradicare la povertà all'interno della regione dell'Africa del Sud.

L'armonizzazione delle leggi necessarie a raggiungere tali obiettivi, non solo in materia di proprietà intellettuale, è ritenuta fondamentale e per tale ragione viene preso in esame anche un particolare strumento preposto a tal fine quale il protocollo della SADC, che sancisce gli obiettivi della Comunità fornendo codici di procedura e pratica su varie questioni, come concordato dagli Stati Membri.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Regolamenti e direttive euro-unitari

In materia di proprietà intellettuale, sia circa il diritto industriale sia circa il diritto d'autore, sono particolarmente rilevanti le fonti euro-unitarie, in relazione alle quali si forniranno alcune rapide esemplificazioni.

Come esempio di regolamento si può prendere l'ultimo intervenuto circa i marchi comunitari e come esempio di direttiva quella sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale, c.d. direttiva *enforcement*.

Quanto al primo, il regolamento UE 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio modifica il precedente Regolamento sul Marchio Comunitario – che consente, con un deposito unitario, di dare validità al segno in tutti i Paesi dell'Unione – e assegna all'ufficio preposto alla registrazione sito in Spagna (Alicante) il nome attuale di Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), con il Marchio Comunitario che diventa Marchio dell'Unione europea.

Quanto alla direttiva *enforcement*, cioè la Direttiva 2004/48/CE in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, essa ha comportato significative modifiche alla legge sul diritto d'autore e al codice della proprietà industriale.

In linea generale, grazie alla stessa, vengono conferiti maggiori poteri ai magistrati ed alle parti danneggiate tanto in punto di adozione di misure cautelari che di richiesta di prove in giudizio, al fine di disincentivare il fenomeno della pirateria: ad esempio in punto di inibitoria (divieto di ulteriori utilizzazioni illegittime) e di distruzione e rimozione degli esemplari contraffatti.

Inoltre, vengono potenziate le misure sul risarcimento del danno e sulla restituzione dei profitti dell'autore della violazione: il novellato art. 125 del Codice della Proprietà Industriale dispone a seguito della direttiva che il risarcimento dovuto al danneggiato debba essere liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

violazione. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni potrà quantificarne la liquidazione in una somma globale da stabilirsi in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. M. de Sanctis "I soggetti di diritto d'autore" – Giuffrè Editore 2005.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).